

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 52/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ภูเก็ต

โจทก์

ห้ามหุ้นส่วนจำกัด เจตน์พิทักษ์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 3

พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2476 มาตรา 7, มาตรา 11

จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้บริษัท อ. ไปยื่นคำขออนุญาตแทนเพื่อขอมีวัดถู
ระเบิดไว้ในครอบครอง แต่ในขณะที่บริษัท อ.ส่งวัดถูระเบิดตามใบอนุญาตไปให้
จำเลยที่ 1 ปลัดกระทรวงกลาโหมยังไม่อนุญาตตามคำขอ การกระทำของจำเลยทั้ง
สามจึงเป็นการร่วมกันมีวัดถูระเบิด เยลาทีนไดนาไมต์ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบ
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดขณะใช้พระราช
บัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 แต่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อใช้พระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งกำหนดโทษสำหรับความผิดตามฟ้องให้สูงขึ้นกว่าเดิม จึง
ต้องลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2530 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันมีวัตถุประสงค์ เยลาทีน ไดนาไมต์ ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดให้เป็นยุทธภัณฑ์ที่

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ในครอบครอง 792
แท่งหนักประมาณ 101 กิโลกรัม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม
เหตุเกิดที่ตำบลรัชฎา อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขอให้ลงโทษตามพระราช
บัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 15, 34, 42, 52 พระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 มาตรา 3, 7, 11 ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2508 เรื่องกำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขอ
อนุญาต ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83 ธิบของกลางทั้งหมด

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 42 จำเลยที่ 1 ให้ปรับ
สามหมื่นบาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้จำคุกคนละ 1 ปี ธิบของกลางทั้งหมด

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา ศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อ
แรกว่า จำเลยทั้งสามมีเจตนาในการกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้นายพิร
ยุทธ ชัยเนตร พยานจำเลยทั้งสามซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัทเอื้อวิทยาแมชีนเนอรี จำกัด
และเคยเป็นผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ ฝ่ายขายวัตถุดิบเปิดมาก่อนเบิกความตอบคำถาม
ค้านของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 จะสั่งซื้อวัตถุดิบเปิดโดยส่งใบอนุญาตเอกสารหมายเลข 3

ไปให้บริษัทเออีวิทยาแมชินเนอร์ จำกัดเพื่อซื้อวัดถูระเบิดตามที่ได้รับอนุญาต นอกจากจะมีใบอนุญาตเอกสารหมายเลข 3 แล้วต้องได้รับอนุญาตให้ครอบครองวัดถูระเบิดจากกระทรวงกลาโหมอีกด้วย ทางปฏิบัติลูกค้าจะทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเออีวิทยาแมชินเนอร์ จำกัด ไปยื่นคำขออนุญาตจากกระทรวงกลาโหมตามคำขอเอกสารหมายเลข ป.จ.1 และหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ป.จ.2 ในขณะที่บริษัทเออีวิทยาแมชินเนอร์ จำกัด ส่งวัดถูระเบิดตามใบอนุญาตเอกสารหมายเลข 3 ไปให้จำเลยที่ 1 ทางกระทรวงกลาโหมยังไม่ได้อนุญาตตามคำขอมิ่ววัดถูระเบิดไว้ในครอบครองเอกสารหมายเลข ป.จ.1 เห็นว่า จากคำเบิกความของพยานจำเลยทั้งสามดังกล่าวแสดงว่าจำเลยทั้งสามรู้อยู่แล้วว่าการมีวัดถูระเบิด เลาทีนไคเนาไมด์ ไว้ในครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน จำเลยที่ 1 จึงได้มอบอำนาจให้บริษัทเออีวิทยาแมชินเนอร์ จำกัด ไปยื่นคำขออนุญาตแทนและในขณะที่บริษัทเออีวิทยาแมชินเนอร์ จำกัด ส่งวัดถูระเบิดตามใบอนุญาตเอกสารหมายเลข 3 ไปให้จำเลยที่ 1 ปลัดกระทรวงกลาโหมยังมิ้อนุญาตตามคำขอมิ่ววัดถูระเบิดไว้ในครอบครองเอกสารหมายเลข ป.จ.1 จึงเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสามร่วมกันมีวัดถูระเบิดเลาทีน ไคเนาไมด์ ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามฟ้อง ส่วนที่จำเลยทั้งสามอ้างว่าไม่มีเจตนากระทำความผิด เพราะไม่ทราบว่าต้องขออนุญาต และแต่เดิมก็ไม่เคยขออนุญาตครอบครองยุทธภัณฑ์ต่อปลัดกระทรวงกลาโหมมาก่อนนั้น เป็นการแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย ซึ่งไม่อาจจะอ้างได้และขัดกับคำเบิกความของพยานจำเลยทั้งสามดังกล่าว ฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้น...

อนึ่ง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2530 ขณะใช้พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2476 แต่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อใช้พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ซึ่งกำหนดโทษสำหรับความผิดตามฟ้องให้สูงขึ้นกว่าเดิม จึงต้องลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3

ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนมานั้นไม่ถูกต้อง "ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้คู่ความจะมีได้ฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 มาตรา 7 วรรคแรก ประกอบมาตรา 11 จำเลยที่ 1 ปรับ 2,000 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 หากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมศักดิ์ วัชรดี-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ